LAW / BLOCKCHAIN / GOVERNANCE

Die gesellschaftsrechtliche Einordnung dezentraler autonomer Organisationen (DAOs)

im deutsch-türkischen Rechtsvergleich

Artun Demirkapı

Seminararbeit · Master „Deutsches Recht“

Universität Münster · Sommersemester 2026

23. Juni 2026

Öffentliche Lesefassung

Titelblatt ersetzt; persönliche Kontaktdaten und Eigenständigkeitserklärung entfernt.

Wissenschaftlicher Text und Literaturverzeichnis unverändert.

Inhaltverzeichnis

Inhaltverzeichnis II

Literaturverzeichnis III

A. Einleitung 1

B. Grundlagen von DAOs 1

C. DAO Einordnung im türkischen und deutschen Gesellschaftsrecht 2

I. Deutsches Recht 3

1. Einordnung von DAOs als Körperschaften 3

2. Einordnung von DAOs als Personengesellschaften 5

II. Türkisches Recht 7

1. Einordnung von DAOs als Kapitalgesellschaft 8

2. Einordnung von DAOs als Personengesellschaft 9

D. DAO-Regelungen in anderen Rechtsordnungen 10

I. Das Vereinsmodell im schweizerischen Recht 10

II. Der Wyoming DAO LLC Act 10

E. Fazit 11

Literaturverzeichnis

Bahtiyar, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku [Gesellschaftsrecht], 18. Auflage, İstanbul 2025.

Binetti, Vincenzo Maria, Decentralized Autonomous Organizations (DAOs): Evolution, Taxonomy and Legal Challenges, Masterarbeit, Università degli Studi LINK Campus University, Rom 2023.

Demirtaş, Batuhan, Türk Ticaret Hukuku Çerçevesinde Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar (DAOs) [Dezentrale Autonome Organisationen im Rahmen des türkischen Handelsrechts], Masterarbeit, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2024.

Finck, Michèle, Grundlagen und Technologie von Smart Contracts, in: Fries, Martin/Paal, Boris P. (Hrsg.), Smart Contracts, Tübingen 2019, S. 1–12.

Fleischer, Holger, § 21 Vereinigte Staaten: Decentralized Autonomous Organization LLC (DAO LLC), Wyoming 2021, in: Fleischer, Holger (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen im in- und ausländischen Gesellschaftsrecht, Tübingen 2024, S. 681–697.

Langheld, Georg/Haagen, Christian, Decentralized Autonomous Organizations – verbandsrechtliche Einordnung und Gestaltungsmöglichkeiten, NZG 2021, S. 724–737.

Mienert, Biyan, Dezentrale autonome Organisationen (DAOs) und Gesellschaftsrecht – Zum Spannungsverhältnis Blockchain-basierter und juristischer Regeln, Tübingen 2022.

Spindler, Gerald, Blockchaintypen und ihre gesellschaftsrechtliche Einordnung, RDi 2021, S. 309–318.

Şahbudak, Sinan, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonların (DAO'ların) Hukuki Statüsü ve Dijital Şirketler [Die Rechtsstellung von dezentralen autonomen Organisationen (DAOs) und digitalen Gesellschaften], unveröffentlichte Masterarbeit, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul 2024.

Säcker, Franz Jürgen/Rixecker, Roland/Oetker, Hartmut/Limperg, Bettina/Schubert, Claudia (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 1: Allgemeiner Teil (§§ 1–240a BGB), 10. Auflage, München 2025.

Säcker, Franz Jürgen/Rixecker, Roland/Oetker, Hartmut/Limperg, Bettina (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 7: Schuldrecht – Besonderer Teil IV (§§ 705–853 BGB), 9. Auflage, München 2020.

Schmidt, Karsten, Gesellschaftsrecht, 2. Auflage, Köln 1991.

Şener, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı [Lehrbuch des Gesellschaftsrechts in Theorie und Praxis], 5. Auflage, Ankara 2022.

A. Einleitung

Menschen haben sich im Laufe der Geschichte zu bestimmten Zwecken zusammengeschlossen, gemeinsam gehandelt und dabei unterschiedliche Organisationsformen entwickelt. Handelsgesellschaften, Unternehmen, Stiftungen und Vereine zählen auch heute zu den verbreitetsten Beispielen dafür, dass Menschen zur Verfolgung gemeinsamer Ziele zusammenwirken. Dies entspricht einem grundlegenden menschlichen Bedürfnis und ermöglicht die Verfolgung von Zielen, die der Einzelne allein nicht erreichen könnte.

Mit der Entwicklung der Blockchain- und Kryptotechnologien hat sich dieses Bedürfnis nach gemeinschaftlichem Handeln und organisatorischem Zusammenschluss auch auf die digitale Welt übertragen. Insbesondere innerhalb des Krypto-Ökosystems haben sich digitale Gemeinschaften herausgebildet, die sich entsprechend den Anforderungen des Systems ohne zentrale Autorität organisieren, gemeinsame Entscheidungen treffen und kollektiv handeln. DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) sind Ausdruck dieser Entwicklung und verkörpern eine neue Form dezentraler Organisationsstrukturen.

In dieser Arbeit wird zunächst der Begriff der DAO sowie die grundlegenden Merkmale dieser Organisationsform dargestellt. Anschließend wird aufgrund des Fehlens einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung für DAOs im türkischen und deutschen Recht untersucht, wie diese Strukturen im Rahmen des geltenden Gesellschaftsrechts einzuordnen sind und welche Rechtsnormen auf sie Anwendung finden können. Abschließend werden ausgewählte DAO-Regelungen aus anderen Rechtsordnungen betrachtet. In diesem Zusammenhang werden das Vereinsmodell des schweizerischen Rechts sowie der Wyoming DAO LLC Act, der als eine der ersten umfassenden gesetzlichen Regelungen für DAOs gilt, untersucht und auf dieser Grundlage eine allgemeine Bewertung der rechtlichen Stellung von DAOs vorgenommen.

B. Grundlagen von DAOs

Eine DAO ist ein auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) basierendes dezentrales Organisationsmodell, dessen Funktionsweise weitgehend durch Smart

Contracts und Algorithmen bestimmt wird.[1] In DAOs werden die Ziele, Befugnisse und Entscheidungsprozesse der Organisation in Programmcode übertragen, sodass die Organisation ohne einen Vorstand, einen Geschäftsführer oder ein sonstiges zentrales Organ funktionieren kann. Bei der Distributed-Ledger-Technologie werden die Daten nicht auf einem zentralen Server, sondern synchron auf mehreren Rechnern gespeichert und verwaltet, sodass eine einseitige Veränderung durch einen einzelnen Teilnehmer ausgeschlossen ist.[2] Smart Contracts stellen Softwarecodes dar, die bei Eintritt zuvor festgelegter Bedingungen automatisch und ohne menschliches Eingreifen ausgeführt werden; aus ihnen ergibt sich die Governance-Struktur der Organisation.[3]

Als bekanntestes Beispiel einer DAO kann „The DAO" angeführt werden, die im Jahr 2016 als dezentraler Investmentfonds gegründet wurde und innerhalb kurzer Zeit Kryptowährungen im Wert von rund 160 Millionen US-Dollar von ihren Investoren einsammeln konnte.[4] So gründete „The DAO" zur Teilnahme am Rechtsverkehr die Gesellschaft „DAO.Link" in der Rechtsform einer GmbH in der Schweiz und nutzte diese als Vertreterin im Außenverhältnis. Dies verdeutlicht das sogenannte Oracle-Problem, das darauf beruht, dass DAOs nicht unmittelbar mit der physischen Welt außerhalb der Blockchain interagieren können.[5] Dieses Streben der DAOs nach physischer und rechtlicher Existenz veranlasst auch die Rechtsordnungen dazu, dieses neue Organisationsmodell im Rahmen der bestehenden Gesellschaftsformen zu bewerten.

C. DAO Einordnung im türkischen und deutschen Gesellschaftsrecht

DAOs sind Strukturen, in denen sich Teilnehmer zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks zusammenschließen.[6] Durch eine bestimmte Investition

---

[1] *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 32; *Fleischer*, DAO LLC, in: Fleischer (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen, 2024, 681 (683).
[2] *Spindler*, RDi 2021, 309 (309-310); *Langheld*/*Haagen*, NZG 2021, 724 (724).
[3] *Finck*, Grundlagen und Technologie von Smart Contracts, in: Fries/Paal (Hrsg.), Smart Contracts, 2019, 1 (1-2); *Langheld*/*Haagen*, NZG 2021, 724 (725).
[4] *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 57; *Fleischer*, DAO LLC, in: Fleischer (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen, 2024, 681 (683-684).
[5] *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 35; *Fleischer*, DAO LLC, in: Fleischer (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen, 2024, 681 (686). *Şahbudak*, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonların (DAO'ların) Hukuki Statüsü [Die Rechtsstellung dezentralisierter autonomer Organisationen], 2024, S. 55.
[6] *Langheld*/*Haagen*, NZG 2021, 724 (725); *Fleischer*, DAO LLC, in: Fleischer (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen, 2024, 681 (686).

erwerben die Teilnehmer Token, die ihnen Stimmrechte verleihen und eine unmittelbare Beteiligung an den Entscheidungsprozessen der Organisation ermöglichen; dadurch kann ihnen eine mitgliedschaftsähnliche Stellung zukommen.[7] Die in Smart Contracts kodierten Regeln können die Funktion einer Satzung übernehmen.[8] In ihrer Gesamtheit betrachtet zeigt sich, dass DAOs die wesentlichen Merkmale einer Gesellschaft im gesellschaftsrechtlichen Sinne aufweisen. Daher wird im Rahmen des türkischen und deutschen Gesellschaftsrechts untersucht, ob DAOs unter einen der bestehenden Gesellschaftsformen eingeordnet werden können.

I. Deutsches Recht

Im deutschen Recht ist jeder Personenverband verpflichtet, einer gesetzlich geregelten Rechtsform anzugehören.[9] Zu den Körperschaften zählen der Verein gemäß §§ 21 ff. BGB, die Kapitalgesellschaften AG, KGaA und GmbH sowie die eingetragene Genossenschaft (eG); die OHG und die GbR hingegen bilden die Grundformen der Personengesellschaften und dienen als Auffangrechtsformen für Personenverbände, die nicht die Voraussetzungen einer besonderen Rechtsform erfüllen.[10] Eine spezifische gesetzliche Regelung für DAOs existiert im deutschen Recht nicht. Im Folgenden wird daher untersucht, ob eine DAO als Körperschaft oder als Personengesellschaft qualifiziert werden kann.

1. Einordnung von DAOs als Körperschaften

Die Einordnung von DAOs als Körperschaften ist auch aus rechtsvergleichender Sicht von Bedeutung. Denn in den folgenden Abschnitten werden sowohl die DAO LLC-Regelung des US-Bundesstaates Wyoming als auch das im schweizerischen Recht entwickelte Modell der *Decentralized Autonomous Association*

[7] Vgl. *Şahbudak*, DAO'ların Hukuki Statüsü [Die Rechtsstellung dezentralisierter autonomer Organisationen], 2024, S. 49.
[8] Vgl. *Binetti*, Decentralized Autonomous Organizations (DAOs): Evolution, Taxonomy and Legal Challenges, 2023, S. 15.
[9] *Schmidt*, Gesellschaftsrecht, 1991, S. 84.
[10] *Schmidt*, Gesellschaftsrecht, 1991, S. 89; S. 543–544; *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 117.

(DAA) näher untersucht.[11] Daher werden nachfolgend zunächst der Verein und anschließend die übrigen Körperschaftsformen im deutschen Recht behandelt.

a) Verein

Die Einordnung von DAOs als Vereine mit eigener Rechtspersönlichkeit setzt voraus, dass die Eintragung in das Vereinsregister erfolgt ist und ein Vorstand besteht (§ 21 BGB; § 26 BGB). Im Rahmen des Eintragungsverfahrens sind Angaben zu den Mitgliedern des Vorstands in das Vereinsregister einzutragen. Zudem muss der Verein über einen bestimmten Sitz verfügen, damit das Registergericht die Eintragungsvoraussetzungen sowie die Vertretungsberechtigung überprüfen kann.[12] DAO-Teilnehmer handeln hingegen häufig, ohne ihre reale Identität offenzulegen, oder unter Pseudonymen.[13] Aufgrund der dezentralen Struktur einer DAO ist zudem die Bestimmung ihres tatsächlichen Verwaltungssitzes erschwert.[14]

In DAOs erfolgen Entscheidungs- und Ausführungsprozesse weitgehend mittels Smart Contracts und Algorithmen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob ein Algorithmus als Vorstand angesehen werden kann.[15] Da das Vereinsrecht keine ausdrückliche Regelung enthält, wonach ausschließlich natürliche Personen zum Vorstand bestellt werden können, wird nach herrschender Meinung angenommen, dass auch andere Rechtssubjekte diese Funktion übernehmen können.[16] Nach geltendem Recht verfügen Algorithmen nicht über die für die Organfähigkeit erforderliche Rechtsfähigkeit.[17] Daher erscheint die Bestellung eines Algorithmus zum Vorstand derzeit nicht möglich.

b) Sonstige Körperschaften

Die Einordnung von DAOs als sonstige Körperschaften erscheint aufgrund der im Vergleich zum Verein strengeren Gründungs- und

[11] Vgl. unten D.I.
[12] *Leuschner*, in: MüKo BGB, 10. Aufl. 2025, § 59 Rn. 5; § 64 Rn. 1, 3.
[13] *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 118; *Fleischer*, DAO LLC, in: Fleischer (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen, 2024, 681 (687).
[14] *Langheld*/*Haagen*, NZG 2021, 724 (726–727).
[15] *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 119.
[16] *Leuschner*, in: MüKo BGB, 10. Aufl. 2025, § 27 Rn. 5.
[17] *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 119.

Organisationsanforderungen problematisch.[18] Bei Kapitalgesellschaften ist die notarielle Beurkundung der Gründung zwingend vorgeschrieben (§ 2 Abs. 1 GmbHG; § 23 Abs. 1 AktG). Für den Erwerb der Rechtspersönlichkeit ist zudem die Eintragung in das Handelsregister erforderlich (§ 11 Abs. 1 GmbHG; §§ 36, 41 Abs. 1 AktG). Darüber hinaus sieht das Gesetz vor, dass Geschäftsführer einer GmbH sowie Mitglieder des Vorstands einer AG nur natürliche Personen sein können (§ 6 Abs. 2 S. 1 GmbHG; § 76 Abs. 3 S. 1 AktG). Wie bereits beim Verein dargestellt wurde, erschwert der Umstand, dass Entscheidungs- und Ausführungsprozesse in DAOs weitgehend durch Algorithmen und Smart Contracts wahrgenommen werden, die Erfüllung dieser Voraussetzungen. Aus diesen Gründen erscheinen Körperschaften nach geltendem Recht nicht als eine geeignete Rechtsform für die Einordnung von DAOs.[19]

2. Einordnung von DAOs als Personengesellschaften

Personengesellschaften beruhen im deutschen Recht darauf, dass sich mehrere Personen durch Vertrag zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks zusammenschließen und zu dessen Förderung gegenseitige Verpflichtungen übernehmen.[20] Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) und die offene Handelsgesellschaft (OHG) bilden die Grundformen der Personengesellschaften und erfüllen zugleich eine Auffangfunktion für Zusammenschlüsse, die keiner besonderen Rechtsform zugeordnet werden können.[21]

DAOs werden regelmäßig zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks gegründet, etwa zur Durchführung einer Investition, zur Finanzierung eines Projekts oder zur Entwicklung eines Protokolls. Die Teilnehmer leisten hierzu Beiträge durch den Erwerb von Token oder die Übertragung von Kryptowerten. Der Besitz von Token vermittelt dabei häufig nicht nur eine wirtschaftliche Beteiligung, sondern auch Mitwirkungsrechte an Abstimmungs- und Governance-Prozessen. Berücksichtigt man, dass der Beitritt zu einer DAO zugleich die konkludente

[18] *Langheld*/*Haagen*, NZG 2021, 724 (725); *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 125.
[19] *Spindler*, RDi 2021, 309 (311); *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 125-126.
[20] *Schäfer*, in: MüKo BGB, 9. Aufl. 2020, § 705 Rn. 1.
[21] *Schmidt*, Gesellschaftsrecht, 1991, S. 88-89; *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 117.

Anerkennung der Organisationsregeln umfasst, lässt sich von einer auf einen gemeinsamen Zweck gerichteten vertraglichen Bindung zwischen den Teilnehmern sprechen.[22] Vor diesem Hintergrund erfüllen DAOs die Tatbestandsmerkmale einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) im Sinne der §§ 705 ff. BGB. Danach ist eine DAO grundsätzlich als GbR einzuordnen, solange sie keine gewerbliche Tätigkeit ausübt; weist sie hingegen die Merkmale eines Handelsgewerbes auf, kommt eine Einordnung als offene Handelsgesellschaft (OHG) in Betracht.[23]

Diese Einordnung ist jedoch auch mit Nachteilen für die Teilnehmer verbunden. Wird eine DAO als GbR oder OHG qualifiziert, können die Teilnehmer gemäß § 721 BGB und § 126 HGB für Gesellschaftsschulden persönlich, unbeschränkt, unmittelbar, primär und gesamtschuldnerisch haften. Dies stellt für die Teilnehmer einer DAO ein erhebliches und häufig unerwartetes Risiko dar. Hinzu kommt, dass die Teilnehmer oftmals anonym oder unter Pseudonymen handeln, was den Rückgriff eines aufgrund seiner Haftung in Anspruch genommenen Gesellschafters gegen die übrigen Teilnehmer nach § 426 BGB erheblich erschwert.[24] Die Tatsache, dass die Teilnehmer über verschiedene Länder der Welt verteilt sind, macht diese Problematik noch komplexer.

Ein derart weitreichendes Haftungsregime für die Teilnehmer steht mit der Struktur des DAO-Modells nicht vollständig im Einklang. In der Literatur wird daher vertreten, DAOs nicht als klassische GbR, sondern vielmehr im Rahmen der durch die Rechtsprechung entwickelten Publikums-GbR einzuordnen.[25]

Die Publikumspersonengesellschaft ist auf die Beteiligung einer Vielzahl von Kapitalanlegern ausgerichtet und unterscheidet sich dadurch von den klassischen Personengesellschaften.[26] Für die Publikums-GbR besteht keine besondere

[22] *Langheld*/*Haagen*, NZG 2021, 724 (727); *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 119.
[23] *Fleischer*, DAO LLC, in: Fleischer (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen, 2024, 681 (686).
[24] *Fleischer*, DAO LLC, in: Fleischer (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen, 2024, 681 (687).
[25] *Spindler*, RDi 2021, 309 (313); *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 146; *Fleischer*, DAO LLC, in: Fleischer (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen, 2024, 681 (687).
[26] *Schmidt*, Gesellschaftsrecht, 1991, S. 1395.

gesetzliche Regelung; vielmehr unterliegt sie weitgehend einem durch die Rechtsprechung geprägten Rechtsregime.[27]

Kennzeichnend für die Publikums-GbR ist ein stärker schützender Ansatz, der die unbeschränkte persönliche Haftung der Gesellschafter begrenzt, neu eintretende Gesellschafter vor Altverbindlichkeiten schützt und vertraglichen Haftungsbeschränkungen Wirksamkeit beimisst.[28] Dass auch DAOs – ebenso wie die Publikums-GbR – aus einer Vielzahl von Teilnehmern bestehen, die sich überwiegend nicht kennen und häufig anonym handeln, verdeutlicht die strukturellen Gemeinsamkeiten beider Modelle und macht die Publikums-GbR für die rechtliche Einordnung von DAOs besonders interessant.

Zusammenfassend wird in der Literatur vertreten, dass die Einordnung von DAOs als Publikums-GbR eine den haftungsrechtlichen Bedürfnissen der Teilnehmer besser entsprechende Lösung darstellt.[29] Eine solche Einordnung kann verhindern, dass DAO-Teilnehmer mit einer unerwarteten und unverhältnismäßigen Haftungsbelastung konfrontiert werden.

II. Türkisches Recht

Im türkischen Recht unterliegen Handelsgesellschaften dem Grundsatz des Numerus Clausus (Typenzwang). Die Gründer können daher lediglich eine der gesetzlich vorgesehenen Gesellschaftsformen wählen; andernfalls wird der Zusammenschluss gemäß Art. 620 Abs. 2 des türkischen Obligationengesetzes als einfache Gesellschaft (vergleichbar mit der deutschen Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR) qualifiziert.[30] Nach Art. 124 Abs. 2 des türkischen Handelsgesetzbuches gelten die offene Handelsgesellschaft und die einfache Kommanditgesellschaft als Personengesellschaften, während die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Kommanditgesellschaft auf Aktien zu den Kapitalgesellschaften zählen. Auch die im türkischen Obligationengesetz geregelte einfache Gesellschaft ist

[27] *Spindler*, RDi 2021, 309 (313).
[28] *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 213; *Fleischer*, DAO LLC, in: Fleischer (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen, 2024, 681 (687).
[29] *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 146; *Fleischer*, DAO LLC, in: Fleischer (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen, 2024, 681 (687).
[30] *Bahtiyar*, Ortaklıklar Hukuku [Gesellschaftsrecht], 2025, S. 17–18; *Demirtaş*, Türk Ticaret Hukuku Çerçevesinde Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar [Dezentrale Autonome Organisationen im Rahmen des türkischen Handelsrechts], 2025, S. 103.

aufgrund der besonderen Bedeutung des persönlichen Elements, das auf der gegenseitigen Kenntnis und dem Vertrauen der Gesellschafter beruht, den Personengesellschaften zuzuordnen.[31] Eine speziell für DAOs vorgesehene Gesellschaftsform existiert im türkischen Recht bislang nicht.

1. Einordnung von DAOs als Kapitalgesellschaft

Die Qualifikation einer Organisation als Kapitalgesellschaft setzt im türkischen Recht zunächst voraus, dass sie Rechtspersönlichkeit erlangt hat. Bei Kapitalgesellschaften entsteht die Rechtspersönlichkeit jedoch erst mit der konstitutiven Eintragung in das Handelsregister; darüber hinaus bedarf die Satzung bzw. der Gesellschaftsvertrag der Schriftform und muss die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben enthalten.[32] Zudem müssen Kapitalgesellschaften über die gesetzlich vorgesehenen Organe verfügen, insbesondere über eine Gesellschafter- bzw. Hauptversammlung sowie ein Geschäftsführungs- oder Verwaltungsorgan.[33]

DAOs stellen nach geltendem Recht keine eigenständige Gesellschaftsform dar und erfüllen regelmäßig nicht die Voraussetzungen für eine Einordnung als Kapitalgesellschaft. Zwar können die auf der Blockchain codierten Smart Contracts funktional die Rolle eines Gesellschaftsvertrags übernehmen; im Gegensatz zu klassischen Gesellschaftsverträgen beruhen sie jedoch auf Programmcode und sind regelmäßig nur eingeschränkt abänderbar. Daher erfüllen sie die vom Gesetz vorgesehenen Form- und Inhaltsanforderungen nicht vollständig.[34] Darüber hinaus treten an die Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen Organe, insbesondere der Gesellschafterversammlung und des Verwaltungsorgans, unmittelbare Abstimmungsmechanismen der Tokeninhaber.[35] Da die Organstruktur von Kapitalgesellschaften im türkischen

---

[31] *Şener*, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı [Lehrbuch des Gesellschaftsrechts in Theorie und Praxis], 2022, S. 1, 18; *Bahtiyar*, Ortaklıklar Hukuku [Gesellschaftsrecht], 2025, S. 4–5, 9.
[32] *Bahtiyar*, Ortaklıklar Hukuku [Gesellschaftsrecht], 2025, S. 177-178, 186-187.
[33] *Bahtiyar*, Ortaklıklar Hukuku [Gesellschaftsrecht], 2025, S. 127 ff.
[34] *Şahbudak*, DAO'ların Hukuki Statüsü [Die Rechtsstellung dezentralisierter autonomer Organisationen], 2024, S. 197-202. *Demirtaş*, Türk Ticaret Hukuku Çerçevesinde Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar [Dezentrale Autonome Organisationen im Rahmen des türkischen Handelsrechts], 2025, S. 123-124.
[35] *Şahbudak*, DAO'ların Hukuki Statüsü [Die Rechtsstellung dezentralisierter autonomer Organisationen], 2024, S. 198-199.

Gesellschaftsrecht zwingend vorgegeben ist, lässt sich eine solche Organisationsstruktur mit den gesellschaftsrechtlichen Vorgaben des türkischen Handelsgesetzbuches nicht vereinbaren.[36]

2. Einordnung von DAOs als Personengesellschaft

DAOs können als Strukturen verstanden werden, in denen die Teilnehmer durch den Erwerb von Token einen gemeinsamen Zweck verfolgen und die Organisationsregeln zumindest konkludent akzeptieren. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Einordnung als einfache Gesellschaft im Sinne des Art. 620 des türkischen Obligationengesetzes grundsätzlich möglich.[37]

Das für die einfache Gesellschaft charakteristische persönliche Element, nämlich die gegenseitige Kenntnis der Gesellschafter und das Vertrauen in die Persönlichkeit des jeweils anderen, ist bei DAOs umstritten. Nach einer Auffassung fehlt es hieran, da die Teilnehmer einer DAO einander regelmäßig nicht kennen und häufig anonym handeln.[38] Demgegenüber wird vertreten, dass die Blockchain-Technologie und die Smart Contracts die Beziehungen zwischen den Teilnehmern vorhersehbar und verlässlich gestalten, sodass das für die einfache Gesellschaft typische Vertrauensverhältnis durch diese technische Infrastruktur gewährleistet wird.[39]

Die Einordnung einer DAO als einfache Gesellschaft hätte zur Folge, dass die Teilnehmer gemäß Art. 638 Abs. 3 des türkischen Obligationengesetzes für die Gesellschaftsschulden persönlich, unbeschränkt und gesamtschuldnerisch haften würden.[40] Eine solche Haftung stellt jedoch für Teilnehmer, die ihre Identität häufig nicht offenlegen und sich über verschiedene Staaten verteilen, eine unerwartete und unverhältnismäßige Belastung dar. Aus diesen Gründen

---

[36] *Bahtiyar*, Ortaklıklar Hukuku [Gesellschaftsrecht], 2025, S. 127 ff.
[37] *Şahbudak*, DAO'ların Hukuki Statüsü [Die Rechtsstellung dezentralisierter autonomer Organisationen], 2024, S. 218-219.
[38] *Şener*, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı [Lehrbuch des Gesellschaftsrechts in Theorie und Praxis], 2022, S. 1, 18; *Şahbudak*, DAO'ların Hukuki Statüsü [Die Rechtsstellung dezentralisierter autonomer Organisationen], 2024, S. 219.
[39] *Demirtaş*, Türk Ticaret Hukuku Çerçevesinde Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar [Dezentrale Autonome Organisationen im Rahmen des türkischen Handelsrechts], 2025, S. 104-105.
[40] *Bahtiyar*, Ortaklıklar Hukuku [Gesellschaftsrecht], 2025, S. 38.

erscheint die Qualifikation von DAOs als einfache Gesellschaft im türkischen Recht nur eingeschränkt überzeugend.[41]

D. DAO-Regelungen in anderen Rechtsordnungen

I. Das Vereinsmodell im schweizerischen Recht

Im schweizerischen Recht wird für die rechtliche Organisation von DAOs häufig auf das Vereinsrecht verwiesen. Ein nicht wirtschaftlich tätiger Verein kann gemäß Art. 60 ZGB ohne notarielle Mitwirkung oder amtliche Eintragung gegründet werden und Rechtspersönlichkeit erlangen.[42] Auf dieser Grundlage wurde das Modell der Decentralized Autonomous Association (DAA) entwickelt, das den schweizerischen Verein als rechtlichen Rahmen nutzt, während Funktionen wie Mitgliedschaftsverhältnisse, Abstimmungsprozesse und die Verwaltung der Mittel über Smart Contracts abgewickelt werden.[43] Allerdings setzt die Interaktion des Modells mit der Rechtsordnung voraus, dass es nach außen durch einen realen Vertreter repräsentiert wird. Dies steht wiederum nicht vollständig im Einklang mit den grundlegenden Prinzipien der Dezentralisierung und Autonomie, auf denen die DAO-Idee beruht.[44]

II. Der Wyoming DAO LLC Act

Im Zusammenhang mit den DAO LLCs (Decentralized Autonomous Organization Limited Liability Companies) haben einige US-Bundesstaaten, nämlich Vermont, Wyoming, Tennessee und Utah, DAOs den Status eines selbständigen Rechtssubjekts sowie den Schutz der beschränkten Haftung zuerkannt.[45] Die Inanspruchnahme dieser Vorteile ist jedoch an eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft. So müssen sich DAOs in dem jeweiligen Bundesstaat offiziell registrieren lassen, ein mitgliederverwaltetes oder algorithmisch verwaltetes Governance-Modell wählen und die einschlägigen

---

[41] *Şahbudak*, DAO'ların Hukuki Statüsü [Die Rechtsstellung dezentralisierter autonomer Organisationen], 2024, S. 219.
[42] *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 120,121.
[43] *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 121.
[44] *Mienert*, DAOs und Gesellschaftsrecht, 2022, S. 122.
[45] *Fleischer*, DAO LLC, in: Fleischer (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen, 2024, 681 (691-692); Grant/Kirby/Hawkins, Wyo. L. Rev. 2024, 59 (77-78).

steuerlichen Meldepflichten erfüllen.[46] All diese Voraussetzungen stehen in einem deutlichen Spannungsverhältnis zu den für DAOs charakteristischen Prinzipien der Anonymität, Dezentralisierung und Hierarchiefreiheit. Daher wird vertreten, dass die betreffenden Regelungen DAOs in einer ihrer Natur widersprechenden Weise in traditionelle rechtliche Strukturen zwängen und die Gefahr einer „Zentralisierung des Dezentralen“ („centralizing the decentralized“) mit sich bringen.[47]

E. Fazit

In dieser Arbeit wurde untersucht, ob DAOs im deutschen und türkischen Gesellschaftsrecht einer bestehenden Gesellschaftsform zugeordnet werden können. In beiden Rechtsordnungen existiert keine spezielle Regelung für DAOs. Da sie die Voraussetzungen rechtsfähiger Organisationsformen wie Kapitalgesellschaften und Vereine nicht erfüllen, weisen die GbR im deutschen Recht und die einfache Gesellschaft (adi şirket) im türkischen Recht die größten strukturellen Gemeinsamkeiten mit DAOs auf. Diese Einordnung beruht jedoch vor allem auf dem Fehlen einer geeigneteren Alternative, zumal die persönliche und unbeschränkte Haftung der Teilnehmer erhebliche Belastungen mit sich bringen kann. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich weder im deutschen noch im türkischen Recht eine vollständig überzeugende Lösung für die rechtliche Einordnung von DAOs feststellen

Untersucht wurden zudem das schweizerische DAA-Modell sowie die Wyoming DAO LLC als frühe DAO-spezifische Regelungsansätze. Auch diese Modelle befinden sich noch in der Entwicklung und bieten bislang keine vollständig überzeugende Lösung.

Die Diskussionen über DAOs gewinnen regelmäßig dann an Bedeutung, wenn die Kryptomärkte wachsen und das Interesse an Blockchain-Technologien zunimmt. Diese Entwicklung verdeutlicht zugleich die fortbestehende Unsicherheit darüber, in welchem Umfang sich diese Strukturen künftig

[46] *Fleischer*, DAO LLC, in: Fleischer (Hrsg.), Rechtsformneuschöpfungen, 2024, 681 (692-693); *Grant*/*Kirby*/*Hawkins*, Wyo. L. Rev. 2024, 59 (75-81).
[47] *Grant*/*Kirby*/*Hawkins*, Wyo. L. Rev. 2024, 59 (60, 75ff.).

verbreiten und welche Bedeutung sie für die Rechtsordnungen erlangen werden. Ob DAOs künftig einen dauerhaften Platz im Gesellschaftsrecht einnehmen oder lediglich ein vorübergehendes Organisationsmodell bleiben werden, lässt sich gegenwärtig nicht mit Sicherheit vorhersagen.